

מסורת הש"ס

(א) וַיֵּלֶךְ לַיהוָה, (ב) וַשְּׁבוּעַת מִלְכָּא, (ג) שְׁתַּיִן לְדָף לִיגַ' פִּיגַ', (ד) וַיִּשְׁמַע, (ה) שְׁתַּיִן לְדָף לִיגַ' פִּיגַ',

מוסף רש"י

לישלם. שאין כל החוטפין נאמנים לומר שלי גזלת, דל"כ אין לך גולן שמשלם ואפילו פי עדים (שבועות דב). ליכא תרי שהדי. דחטפה וזכאל למימר מינו (שם). ליפטריה. מלהחזירי שהי אין פנ עני עדים ומינו דאי בעי אמר לא חטפמי כי אמר נמי דדיי חטפמי נאמן (שם). איכא חד סהדא. דחטפמי מינה היה אמר לא חטפמי היה נרץ לישבע להחם את העד (שם). לישבע. שבעי שהעד מחיבו (שם). הרה ליה כגולן. והמתחייב שבעט על פי עד אחד נרץ לישבע על מה שהעד מעידו להכחיש את העד וזה אינו יכול לישבע על כך שבעי שאלו לא נדברו בעד חטפה והיה אמר גזאל אלל שבעה וזה כגולן אלל כל שבעות שאני יכול לישבע עליהן, אף זה בשבעות זו אינו יכול לישבע שהי מורה בה (שם). הוי מחויב שבועה. עד כהו אם צא להחזיק בה הלא עליו לישבע עלא חטף, שאין חוטפן נאמן לומר שלי חטפמי, וזו היא השבעה שהעד מחיבו לישבע על מה שהעד מעיד ואינו יכול לישבע שהי מורה לדבריו (שם).

מוסף תוספות

א. למאי דקא מסהדי שהדי, [ו]אין אשכח לאשבעי ולאמפטריו, [ו]הרריל כאלו גול באפי תרי דלא מהני לי שבועתיה למיפטריה וכו' ולא משום דהוה ליה גולן ולא מסתין ליה מומתא, קאמר הוה ליה כגולן. רש"י. ב. ולא מצי למימר ליה האידן, שטרך לאשכח מינו אבל לישבע דברב שהעד מכחישו זה ודאי קשה לו. מוס' שבעות לנ: ד"ה סוה. ה. דרשבעת עד אחד תשלומין נהנו, דכי איכא תרי לי מיפטר מדי תשלומין בשבועה אלא שלומי משלם, וכי ליכא אלא חד פטריה דחמנא מתשלומי ממון ובבלבו שישבע, הילכך או ישלם ממון או שבועה, ועד דמשתבע שבועה ועד אחד, לי מיפטר מניה. רש"י.

חוקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

היכי לידיינוה דייני להאי דינא.
שאלו היו שנים מעידים אותו שחטף היינו מחייבין אותו לשלם שאין אדם נאמן לחטוף דבר מיד חצירו ולומר שלי אני חוטף אלא"כ יש לו עדים דהעמד ממון על חוקמו וזה המוחזק צו אין אדם יכול להוציאו ממנו בלא ראיה והחוטף

ממנו גולן גמור ואי נמי לא היה כאן

עד אחד שחטף כי אמר נמי חטפי

ודידי חטפי מהימן מיגו דאי היה

בעי היה אמר לא חטפי שהרי אנו

רואים אותו מוחזק בממון אי נמי

כי איכא חד (ו) שחטף אילו היה זה

מכחישו לומר לא חטפמי היה נשבע

שלא חטף להכחיש העד דעד אחד

קם הוא לשבועה ובג' דרכים הללו

היה הדין פשוט אבל הכא דאיכא עד

אחד שחטף וזה אינו מכחישו אלא

מודה שדאי חטף ודידיה חטף היכי

לידיינו דייני להאי דינא: לישלם.

דהא מודי שחטף ולא כל הימנו של

חוטף לומר שלי חטפמי דהעמד

ממון על חוקמו: **ליכא פרי שהדי.**
דחטף ובמיגו דאי בעי למימר לא חטפמי מהימן נמי למימר דדיי חטפי: **ליפטריה.**
(א) משום האי מיגו איכא חד סהדא ואי אמר לא חטפי היה בעי אישטבועי להכחיש את העד: **לישבע.**
את השבועה שהעד מחייבו אינו יכול דהא מודי דחטף והעד מחייבו לישבע שלא חטף להכחיש את העד דכי משמע קרא (דברים יט) לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת וגו' לשלם ממון שהוא כופר והעד מחייבו לא יקום אבל קם הוא לשבועה להכחיש את העד שלא חטף בממון זה וגבי הך שבועה פסול (י) כגולן אלל כל שבועות דהא לית ליה למימר לישתבע דדידיה חטף שאין זו שבועה המוטלת עליו ולמפטריה בלא כלום אי אפשר שהרי הורע כמו של מיגו: **אל" רבי אבא הוה.**
ליה האי חוטף כו'. וה"ג איכא למימר כי האי גיוגא כי הוו תרי שהדי דאכלה שני חוקה מוקמינן לה צידא דלוקח ליכא שהדי דאכלה שני חוקה מפיקין לה מיניה וממאדרינן למרה איכא חד סהדא דאכלה שלם שנים לישתבע דעד אחד לשבועה קם אפי' לא היה חרטק לא משבעין ליה על מאי דאסהיד סהדא דלא כפר ליה אלא מודי ליה דאלל וטוען אין אכלי ודידי אכלי: **אל" אביי מי דמי.**
לדרכי אבא: **הסם.**
דבר' אבא הוה חד סהדא לאורועי לחוטף קאתי דהא מסהיד ציה שחטף והורע כמו של מיגו דחוטף ומחייבו שבועה ומתוך שלא יכול לישבע משלם דאילו אתא חד סהדא שמעיד כמותו שראוהו שחטף מפיקין לה מיניה דחוטף ולא תועיל לו שבועה אפי' אם יוכל לישבע: **הכא.**
בזין קרקע זה הוה סהדא לסיועי (א) ציה קאתי שמעיד שהחזיק בה שלם שנים וזה כה דאי איכא חד סהדא אחרינא עם זה מוקמינן ליה צידא דמחזיק והיאך תאמר שעל יד עד זה יתחייב שבועה ומתוך שאינו יכול לישבע משלם והרי לא צא להורע כמו ומ"מ זה יפסדי הקרקע שהרי אין לו עדי חוקה: **אלא אי דמיא** (א) **לנסכא דרבי אבא נחד סהדא ולתרתין שנין ולפירי.**
כגון ראובן דתבעיה לשמעון וא"ל גזלתה לארעאי ואכלת פירותיה שנתים וא"ל שמעון וצנתה ניהלי ולית (א) לשמעון עדי חוקה דדינא הוא להאדורי ארעא למרה מכיון דלית ליה עדי חוקה ולפירי משתבע דבוציניה אכלתינון דקי"ל הפה שאסר הוא שהתיר ואע"ג דמהדר לה לארעא פירי לא ממהדר דהא ליכא סהדי דאכלי הפירות ומיגו דיכול למימר לא אכלי כלל יכול למימר נמי אכלי בוציני ולית ליה עלה אלא שבועה אבל אי איכא סהדי דאכל פירי תרתין שנין ואייתינן ליה להדורי אפי' פירי כרצ נחמן דאמר (ג:) הדרא ארעא והדרי פירי ואייתינן ראובן חד סהדא דאכל פירי תרתין שנין וכגון שמעיד שלא אכל כי אם ב' שנים דלאו לסיועי לשמעון קאתי אמר שמעון אין אכלי ודידי אכלי שקניתי הקרקע והפירות אפס לא מזהרתי בשטרי הא הוא דאיכא לדמויי לדרכי אבא דאמרין היכי לידיינו דייני להאי דינא ניחייציה להדורי פירי ליכא תרי סהדי דאכלניהו ואי משום דאודי הא טועין ואמר דדיי אכלי וכה"ג ליכא הודאה לחיוביה ניפטריה במיגו הא איכא חד סהדא דאמר דאכלניהו לפירי תרתין שנין ואינו יכול לכפור בדברי העד לישבע לשקר ניחייציה שבועה בעד אחד דאי הוו תרוייהו מחייבי ליה ממוגא וכ"מ ששנים מחייבין אותו ממון אחד מחייב אותו שבועה^(א) כי אמרי' עד אחד לשבועה אחי היכא דקא כפר במאי דמסהיד (א) סהדא חד הוא דמשתבע דלא היו דברים מעולם אבל הכא הא קא מודי דאכל אלל טוען דדיי

אכלי

לד.

אצי דלא דמי לדרכי אבא דהכא חד סהדא לסיועי קאתי צין לקרקע צין לפירות שהרי הוא מעיד שגם הקרקע שלו והא דאמרין במסקנא אלא אי דמיא (א) לדרכי אבא נחד סהדא לתרתין שנין ולפירי לא הוה נרץ למינקט ולפירי כיון דעד השתא נמי לא איירי אלא בפירי אלא אגב תרתין שנין נקט נמי נחד סהדא ולפירי:

הוי מחויב שבועה ואינו יבול לישבע.
שהרי מודה^(א) וא"ת וליהמניה בשבועה במאי דלאמר ידיי חטפי^ב במיגו דאי בעי אמר לא חטפי וכי תימא דהא לא חשיב מיגו דהא אם אמר לא חטפי היה חייב שבועה דאורייתא לא היא דהא אמר בהמוכר את הבית (לקמן דף ע. וס) המפקיד אלל חצירו בשטר נאמן לומר החזרתיו לך בשבועה מיגו דאי בעי אמר נאנסו דהוי נאמן בשבועה לעי"ג דבגאנסו איכא שבועה דאורייתא ומינהו לפי ר"ת דפירש שבועה דנאנסו

דהתם היא מדרבנן דלא מייחייב שבועה דאורייתא אפילו בגאנסו אלא היכא דאיכא הודאה במקמ^א אחי שפיר וליכא למימר נמי דהאי לא חשיב מיגו דלא הוה חזף למימר לא חטפי להכחיש את העד או משום שירא שלא יפסלוהו לעדות העד ובעל הנסכא כדאמר בפרק זה בורר (פאהדין דף כה). דבעל דבר מהימן למימר [לדידי אוחפן ברציתא] דהא משמע דאי לאו דעד מחייבו שבועה היה פטור והיינו על כרחך במיגו דאי לאו מיגו לאו כל כמיניה למימר דדיי חטפי דהא כי איכא תרי שהדי משלם ואינו נאמן לומר דדיי חטפי ואומר ר"י דודאי אם לא היה העד מחייבו שבועה היה נאמן במיגו דאי בעי אמר לא חטפי שיכול להעזי פניו להכחיש את העד בלא שבועה אבל השתא דמחייבו שבועה לא מהימן בשבועה ע"י מיגו (א) שהיה יכול להעזי פניו ולישבע בדבר שהעד מכחישו^א אבל קשה אי ליכא מיגו מאי טעמא דרב ושמואל דפליגי בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מז. וס) ארבי אבא ופטרי ננסכא דלית להו מתוך שאינו יכול לישבע משלם והשתא אמאי פטרי ונא שיעטא דאינו נאמן לומר דדיי חטפי בלא מיגו כדפריש"י לעיל לכך נראה כמו שפי' ריב"ז דודאי הוי מיגו ולהכי פטרי רב ושמואל דנאמן בשבועה במיגו דאי בעי אמר לא חטפי ור' אבא סבר לעי"ג דלית ליה מגו חייב דכיון דאיכא אחד המחייבו שבועה מן המורה כן הוא הדין שישבע להכחיש את העד או ישלם ואין מועיל לו מיגו ליפטרי^א וא"ת ור' אבא היכי מפיק לה בפ' כל הנשבעין (ס) מדמכחיב שבועת ה' תהיה צין שניהם ולא צין היורשין דאמר ליה מנה לאבא ציד אציך ואמר חשמינ דיענא וחמשינן לא דיענא דדייק התם מדאינטריך קרא למיפטרי יורשים ש"מ כצביו כה"ג מייחייב אלמא מחויב שבועה ואינו יכול לישבע משלם והיכי דייק מינה אנסכא התם ודאי משלם דליכא מיגו אבא הכא דאיכא מיגו מנא לן דמשלם ונראה לר"י דרבי אבא לא הוי טעמיה מקרא אלא מסבאר בעלמא כדמפרש והא דקאמר התם כוותיה דר' אבא מסבבאר מדמתר ר' אמי שבועת ה' תהיה צין שניהם ולא צין היורשין קרא למיפטרי יורשים אתא ולא לייצב האבא והא דקאמר התם רב ושמואל האי שבועת ה' וגו' מאי דרשי ציה ה"ק כיון דאבא ככה"ג פטרי אמאי אינטריך קרא למיפטרי יורשין וי"ל דהא דלאמרי בהכוחת (במכות דף פה. וס) גבי אצימי צריה דר' אבהו דהוו מסקי ציה וזוי צי חוזאי כו' מתוך דיכלי למימר להד"ס יכלי למימר סיטראי איירי צתר דתקון רבנן שבועת היסט דלא הוי השליח עד דנוגע בעדות הוא כיון דחייב שבועת היסט דאי קודם דתקינו רבנן שבועת היסט הוי השליח עד גמור דנאמן לומר למלוה פרעמי מיגו דאי בעי אמר אהדרמיניהו ללוה כדאמר צריש האיזש מקדש (קדושין דף מג.) וכיון דאיכא עד היכי מהימניה במיגו דלהד"ס דהוה ליה מחויב שבועה ומתוך שאין יכול לישבע משלם כדאמרין הכא: **וַיִּהְיֶה קָמְיָה רַבִּי אַבָּא** קמיה. משמע דר' אבא היה תלמידו של ר' אמי וקשה דאמר בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מז. וס) א"ר אמי רבותינו שצא"י אמרו חורה שבועה למחויב לה ואמר התם דרבותינו שצא"י היינו ר' אבא ואור"י דאשכחן בפ' חצית (שם דף קמו.) דקרי רב לרב כהנא ולרב אסי רבותינו אף על גב שהיו תלמידיו אבל קשה לר"י דבאלו מציאות (צ"מ דף כד:) אמר דר' אמי אשכח פרגיות שחוטות אתא לקמיה דר' אבא א"ל ויל שקול לנפשך ולפי ספרים דגרסינן התם ר' אמי אתא לקמיה דר' אסי ניהא טפי אף על גב דרבי אמי היה גדול מר' אסי דכבי"מ מוכיר ר' אמי קודם ר' אסי ובהניקין (גיטין

דף נד:) אמר (א) הווא דאתא לקמיה דר' אמי כו' אמר לפניו רבי אסי רבי אתא אומר כן הכי א"ר יוחנן כו' ומ"מ חצירו היה ולפי שהיה גדול ממנו קוריהו רבי ולפי שחצירו היה צא ר' אמי לפניו ליטול ענה ממנו וא"ל ויל שקול לנפשך: **וַיְבָרֵךְ המחויב שבועה ואינו יבול לישבע משלם.**
בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מז. וס) תנן חשודים שניהם על השבועה חורה שבועה למקומה דברי ר"מ ורבי יוסי אומר יחלוקו ומפרש התם רבותינו שצא"י (א) רבי אבא למקומה למחויב לה ומיייתי התם מהך דשמעמינן דרבותינו היינו רבי אבא והשתא רב נחמן דפסק התם כרבי יוסי (א) ועובדא בעד כרבי יוסי יחלוקו לית ליה לר' אבא וקשה לר"י דאמרין בפרק השואל (ב"מ דף לו: וס) בגמ' דהשואל את הפרה לימא תיהי תיובתיה דרב נחמן דאמר מנה לי צידך והלא אומר איני יודע פטור ומשני מתני' ציש עסק שבועה צייניהן כדרכא דאמר רבא מנה לי

עין משפט ונר מצוה

בז א מיי פ"ד מהל' טוען הל' ט ופ"ד מהל' גזילה הל' יד סמנ עשין זה טושי"ע ח"מ סי' עה ספקי ג וסי' שם ספקי ג וספקי ד: בז ב ג מיי פט"ו מה' טוען הל' ה סמנ עשין זה טושי"ע ח"מ סי' קמה ספקי ג ורבך אלפס טעונת פ"ז דף טז:|

הגהות הב"ח

(א) גב' ובי אחי: (ב) רשב"ש ד"ה היכי וכו' חד עד שחטף: (ג) ד"ה ליפטריה מולשלם משום האי מינו: (ד) ד"ה לישבענא וכו' פסול הוא כגולן אלל כל שבעות דהא ליכא למימר לשבעת (ה) ד"ה הכא וכו' לסייעי ליה קאמי: (ו) ד"ה אלל אי דמות נסבא וכו': (ז) בא"ד ונתת לוי למשעון וכו': (ח) בא"ד נמאי דמסרינן חד סהדא התם הוא דמשבענ: (ט) רוב"ה ד"ה (נדף קהודם דניי וכו' אלל אי דמות דרבי בלי' ואת ל' נמקח: (י) ד"ה הוי מחויב וכו' ע"י מיגו שלא היה יוכל: (יא) ד"ה ה' ימי' וכו' ובהניקין אמר נמי הווא: (יב) ד"ה וכל וכו' ומפרש התם דרבותי שצא"י דלמקומה לכו' ומייתי ר' אבא נמקח: (מ) בא"ד כר' יוסי ועבד עובדא כר' יוסי:

רבינו גרשום

ליכא תרי שהדי. דמסהדי דחטפה מיניה: לישבע. דדידיה הוה הוואיל דליכא מצי עד א. לא מצו למישתבע דהא מודי דחטפה והו"ל כגולן: הוה ליה מחויב שבועה ע"פ עד אחד ואינו יכול לישבע משלם. וכו' היכי דהכב לא הוי אלא חד סהדא ואוקמה בידא דתובט הי"ג גבי ארעא דלית בה אלא חד סהדא נוקמה בידיה דרובעא א"ל (ר' אמי) [אביין] מי דמי התם חד סהדא דאוייתו תובט לאורועי להאי חוטף ולהכחישו קאתי דלא נאמן אלא בשבועה ואי הוה סהדא אחרינא בהדיה מפקינן ליה מיניה לגמרי והכא חד סהדא דאוייתו נתבע לסיועיה אחי דמסהדי כוותיה דאבלה שני חזקה: אלא אי בעית לדמינוה לדר' אבא לא תלת שנין אבל לא ובנה מיניה אלא לפירות ידד בה כדון אריס למחצה ולשלישי ולרביע דמכחישו ומרע לדיבוריה והיינו דומאי חד סהדא דנסכא דמרע לנתבע ומשי"ה נמי האי סהדא דמכחישו ליה מאווי ליה כגולן ומתוך שאינו יכול לישבע שאין נשבעין על הקרקעו מחזיר הקרקע: